

1500287-79.2021.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2258944/2021 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 20408669 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 657/21/208 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 2258944 - DEL.POL.LARANJAL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500287-79.2021.8.26.0315 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500287-79.2021.8.26.0315

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2258944/2021 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 20408669 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 657/21/208 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 2258944 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO VIEIRA RODRIGUES PEREIRA

Juíza de Direito: Dr(a). ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

BRUNO VIEIRA RODRIGUES PEREIRA, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 22 de setembro de 2021, por volta das 10h30min, na Avenida São Paulo, defronte ao numeral 315, bairro Vila Zalla, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, trazia drogas, para fins de comercialização e entrega a terceiros, consistentes em 06 "pinos" com cocaína, com peso bruto de 5,74 gramas, 05 saquinhos "zip loc" com pedras de crack, com peso bruto de 1,68 gramas, e 01 saquinho "zip loc" com maconha, com peso bruto de 1,05 gramas, (conforme auto de exibição e apreensão a fls. 22/23 e laudo químico-toxicológico fls.86/91), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O acusado foi notificado (fls.122) e seu defensor apresentou resposta à acusação (fls.108).

A denúncia foi recebida no dia 01 de março de 2022 (fls.125/126).

Em instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas comuns e o réu em interrogatório, por meio de sistema audiovisual.

O Ministério Público, através de alegações orais, entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu que a ação seja julgada parcialmente procedente. A defesa do réu, por seu turno, por memoriais escritos, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls.157/161).

É o relatório.

DECIDE-SE.

A autoria é certa.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls.02), boletim de ocorrência nº657/2021 (fls.19/21), pelo auto de exibição e apreensão (fls.22/23), auto de constatação preliminar de drogas (fls.24/25), pelo comprovante de depósito (fls.64), pelo laudo químico-toxicológico (fls.86/91).

O réu negou os fatos. Disse que trabalhava como pedreiro e havia feito um serviço para pessoa de Marina, recebendo o valor. Na avenida São Paulo disse que avistou pessoas na ponte e perguntou sobre drogas. Foi até a padaria, o motociclista parou e entregou a droga pra ele. Adentrou na padaria para pegar os pães e os policiais o abordaram. Disse que os policiais não teriam como ver o réu entregando algo para o motoqueiro e não ter anotado a placa da motociclista. Disse que tinha aparelho celular e ele não foi apresentado na delegacia. Disse que na Santa Casa local, o GCM Ghiraldi lhe ofereceu a liberdade em troca de cinco mil reais, que deveria ser entregue para uma pessoa de prenome Angelo, que possui lanchonete na Vila Zalla. A negativa do réu não encontra respaldo na prova trazida nos autos.

Luciano Cleber Nunes e Marcelo Ghiraldi relataram que estavam em diligências e na conhecida biqueira da Cracolândia, avistaram o réu e ao lado dele havia uma motocicleta. Estavam entregando algo para o motociclista e este empreendeu fuga. O réu adentrou um comércio nas proximidades. Desembarcaram da viatura, abordaram o réu e em revista pessoal localizaram alguns entorpecentes e uma quantia de dinheiro. Nesse momento, o réu quis oferecer resistência, tendo sido usado de meios moderados para contenção, e também foi necessário o uso de algemas. O réu negou os fatos. Indagou sobre o motociclista e nada disse o réu.

Pelas provas colhidas não há dúvidas que o réu trazia consigo os entorpecentes apreendidos. Daí decorre que a droga só pode pertencer ao acusado, não havendo razões que desmereçam os uníssomos depoimentos dos milicianos, os quais precisamente narraram o ocorrido e o local do encontro da substância entorpecente. No entanto, não ficou demonstrado que o acusado a comercializava.

Para a caracterização da venda em caso de quantidade pequena de droga encontrada, devem estar presentes outras circunstâncias que autorizem tal conclusão.

O fato de o réu ter sido avistado próximo a biqueira da Cracolândia, não quer significar, de imediato que estava no local para vender entorpecentes, pois poderia estar lá apenas para adquirir ou então somente passando pelo local e na posse dos entorpecentes.

Além disso, a quantidade de entorpecentes localizada com o réu e também de dinheiro não leva a indícios concretos de que estaria comercializando.

A interpretação há de ser, por conseguinte, favorável ao acusado, pois não restou inequívoco o especial fim de agir.

Assim, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, merece prosperar a desclassificação para o crime de porte de entorpecente para uso próprio, previsto no art. 28 da Lei nº. 11.343/06.

Contudo, tal artigo não prevê pena privativa de liberdade, mas sim "advertência", "prestação de serviços à comunidade" ou "medida educativa", pelo prazo máximo de cinco meses se primário e dez meses se reincidente.

O acusado é primário (certidão de fls. 32), não possuindo informes de que tenha se envolvido em outros delitos após a abordagem e fatos descritos nestes autos. Assim,

cabível apenas de advertência.

Isto posto e considerando o que mais dos autos consta, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e condena-se BRUNO VIEIRA RODRIGUES PEREIRA como incurso nas penas do artigo 28 da Lei 11.343/06 à pena de ADVERTÊNCIA.

Oficie-se à Delegacia de Polícia autorizando a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei, remetendo-se o auto a este juízo.

Declara-se o perdimento do dinheiro apreendido (fls.64) em favor da União, nos termos do artigo 63, §1º da Lei 11.343/2006, uma vez o acusado não demonstrou a licitude do dinheiro apreendido, até a presente data.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, com as comunicações de praxe.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 04 de outubro de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO

JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA